



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
DENGAN
SENTRA DIAGNOSTIK PATOLOGI MAKASSAR
TENTANG
PROSESSING JARINGAN UNTUK PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI

NOMOR : 1410.455/U00000/2022-S0

NOMOR : *32 / SDPM - MKS / XII / 2022*

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01– 12– 2022), bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC), QQ RUMAH SAKIT OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PT SENTRA DIAGNOSTIK PATOLOGI MAKASSAR** suatu perseroan terbatas didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Bulusaraung Kompleks Bulusaraung Square Blok C Nomor 9, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar didirikan berdasarkan Akta Nomor 315 tanggal 26 Mei 2015, dibuat dihadapan Octorium Ramiz, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Makassar yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-2448025.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 11 Juli 2015 yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 02 tanggal 11 Agustus 2020, yang dibuat oleh Octorio Ramiz, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Makassar dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0375006 tanggal 29 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. CAHYONO KAE LAN, PhD, Sp.PA (K)** Selaku **Direktur**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan hukum tersebut diatas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama tentang rujukan/prospecting jaringan untuk pemeriksaan histopatologi, sitopatologi, papsmear dan imunohistokimia dengan ketentuan yang disepakati yang termuat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dalam perjanjian ini meliputi : pemeriksaan histopatologi, sitopatologi, papsmear dan imunohistokimia dari pasien **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA berhak dan wajib untuk :

1. Mengirimkan sampel jaringan pasien untuk prosessing jaringan histopatologi sitopatologi, papsmear dan imunohistokimia ke **PIHAK KEDUA**;
2. Meminta prosessing ulang dan konfirmasi atas jaringan / slide histopatologi yang dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan;
3. Mendapatkan laporan evaluasi setiap bulan yang berisi jumlah sampel, jenis pemeriksaan dan nominal yang telah dikirimkan;
4. Melakukan pembayaran biaya prosessing jaringan histopatologi sitopatologi, papsmear dan imunohistokimia yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
5. Jawaban/hasil pemeriksaan slide histopatologi sitopatologi, papsmear dan imunohistokimia akan dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** atas nama **PIHAK PERTAMA** setelah dilakukan interpretasi oleh Dokter Spesialis Patologi Anatomi yang memiliki SIP di **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan Kop RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya;
6. Pemoangan Sediaan histopatologi dilakukan di RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya
7. Menanggung biaya pengiriman sampel dan larutan fiksasi formalin 10% ke **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berhak dan wajib untuk :

1. Melakukan pemeriksaan sampel histopatologi sitopatologi, papsmear dan imunohistokimia sesuai SOP dan akan dikirimkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk slide paling lambat 5 hari kerja setelah sampel diterima oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Menerima permintaan pemeriksaan ulang dan memberi jawaban atas konfirmasi terhadap jaringan/slide tertentu yang dianggap belum jelas dan dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan tanpa ada penambahan biaya;
3. Segala bentuk pertanggungjawaban pada pemeriksaan sampel histopatologi sitopatologi,

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :



papsmear dan imunohistokimia sampai menjadi slide yang memenuhi standar adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

4. Dalam hal tertentu bila diperlukan menyediakan fasilitas konsultasi (bertindak sebagai Konsultan);
5. Mengirimkan laporan evaluasi setiap bulan yang berisi jumlah, jenis sampel jaringan dan nominal yang telah dikirimkan;
6. Menerima pembayaran atas pemeriksaan jaringan yang telah dilakukan; dan
7. Menghentikan pemeriksaan sediaan jaringan apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pembayaran hingga hari ke-sembilan puluh satu (91) hari kalender terhitung sejak tagihan diterima **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 **TARIF PEMERIKSAAN**

1. Biaya atau tarif pemeriksaan untuk semua jenis pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Histopatologi Jaringan berdasarkan kesepakatan sebagai berikut:
 - Jaringan Kecil sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - Jaringan Sedang sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jaringan Besar sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
 - b. Pemeriksaan Sitologi Cairan (ascites, efusi pleura, bilasan peritoneum dan lainnya) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Pemeriksaan Papsmear sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - d. Pemeriksaan imunohistokimia berbeda-beda sesuai dengan antibodi yang diminta oleh klinisi
2. Biaya yang timbul atas pemeriksaan tersebut menjadi tanggungjawab **PIHAKPERTAMA**;
3. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tiap-tiap pemeriksaan dan jumlah pasien.
4. Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibagi sebesar 50% (lima puluh persen) untuk jasa sarana dan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk jasa medis dokter spesialis patologi anatomi yang memiliki SIP di **PIHAK PERTAMA**.
5. Dalam hal tertentu bila diperlukan melakukan konsultasi ke **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan hasil pemeriksaan konsul sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Apabila ada perubahan tarif, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Persetujuan atas perubahan tarif/harga tersebut harus disepakati oleh para pihak.
7. Bilamana dalam waktu tertentu belum ada kesepakatan, maka pemeriksaan (processing) dihentikan sementara sampai ada kesepakatan.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

Pasal 5

TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan tagihan di awal bulan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal processing kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Penagihan dilakukan dengan kelengkapan berkas sebagai berikut :
 - a. Surat Rujukan;
 - b. Invoice;
 - c. Faktur Pajak (apabila termasuk PKP);
 - d. Kwitansi (bermaterai Rp.10.000 apabila nominal tagihan melebihi Rp.5.000.000,-).
3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tagihan tersebut diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer ke rekening sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Central Asia
No. Rekening : 7890565454
Atas Nama : Sentra Diagnostik Patologi Makassar

Pasal 6

TATA CARA PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan merujuk pemeriksaan sampel ke kantor **PIHAK KEDUA** dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Bahan pemeriksaan yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** harus dilengkapi dengan data yang lengkap dalam surat rujukan, antara lain:
 - a. Identitas pasien : nama, jenis kelamin, umur;
 - b. Nama dokter yang memberikan rujukan;
 - c. Jenis pemeriksaan;
 - d. Tanggal dan jam pengambilan bahan pemeriksaan;
 - e. Kondisi pasien saat bahan pemeriksaan diambil (misal; puasa, sedang menjalani terapi/pengobatan tertentu, dll);
3. Waktu penerimaan bahan pemeriksaan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

Hari Senin s.d Jumat (hari kerja) : 08.00 – 15.00 WITA
Hari Sabtu : 08.00 – 13.00 WITA

Apabila terdapat khusus CYTO dapat menghubungi PIC **PIHAK KEDUA**;
4. **PARA PIHAK** wajib melaksanakan / mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan Laboratorium ataupun standar prosedur yang berlaku.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan bilamana memungkinkan akan diperpanjang/diperbaharui sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak.
2. Apabila **PIHAK PERTAMA** telah memiliki peralatan, perlengkapan dan tenaga analis Laboratorium Patologi Anatomi, maka Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 8

PENANGGUNGJAWAB DAN ALAMAT KORESPONDENSI

PIHAK PERTAMA : RUMAH SAKIT OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

Alamat : Jalan Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (90241)

1. Bagian Laboratorium

Nama : Andi Jusnaini Nur
Hp : 085145198826
Email : laboratoriumrsprb@gmail.com

2. Bagian Keuangan

Nama : Muhammad Iskandar Zulkarnain, SE.
Hp : 081255588138
Email : keuangan.rsprb@gmail.com

PIHAK KEDUA : SENTRA DIAGNOSTIK PATOLOGI MAKASSAR

Alamat : Jalan Kompleks Bulusaraung Square No.09, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar (90157)

Bagian Administrasi

Nama : Mirawati
Hp : 085334788156

Pasal 9

KERAHASIAAN MEDIS

PARA PIHAK selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas pasien dan hasil pemeriksaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan medis.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai tidak membawa hasil, maka **PARA PIHAK** sepakat satu sama lain untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan menunjuk Pihak Ketiga sebagai mediator.

Pasal 11

LAIN LAIN

Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah Addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya


dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

PIHAK KEDUA,
SENTRA DIAGNOSTIK PATOLOGI MAKASSAR


dr. CAHYONO KAE LAN, PhD, Sp.PAK)
Direktur

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :